



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	1	קנדרה מרי חיון,
	2	חיון דוד ,
	3	פנחס רותם,
	4	סופר מריאן,
	5	מרגרט רותם,

באמצעות ב"כ : עו"ד כהן עוז
יהושע בן נון 38א, ירושלים
טל': 0508588009 פקס: 026542777

נגד

נתבעים	1	גולן אלוף,
	2	תמר אלוף,

באמצעות ב"כ : עו"ד מרדכי חזיזה
בית הדפוס 11, ירושלים

פסק דין

ענייננו של פסק דין זה הוא השאלה האם שינויים שביצעו הנתבעים בנוגע לדירתם מהווים פגיעה ברכוש המשותף של הבית המשותף או שימוש בלתי סביר בו.

1. הבית המשותף נמצא ברחוב אחד העם 9 בירושלים, והוא אינו רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין (להלן – הבית המשותף), ועל כן חל עליו התקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – חוק המקרקעין) על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין. הבית המשותף הוא בית פינתי, הנצפה משני רחובות, רחוב ברנר ורחוב אחד העם.

2. התובעים הם בעלים של 3 מתוך 8 דירות בבית המשותף והנתבעים הם בעלים של דירה אחת בקומת הקרקע של הבית המשותף. הנתבעים רכשו את דירתם בשנת 2021 וקודם לכן שכרו דירה בקומה השלישית בבית המשותף.

עיקר טענות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. לטענת התובעים, בקצרה, הנתבעים פגעו ברכוש המשותף במספר עניינים. לטענתם, הנתבעים שמו 6 מעבי מזגנים על קירות הבית המשותף באופן המכער אותו ואינו תואם את תנאי הזמן והמקום, שעה שעל קירות הבית המשותף קיימים מעבי מזגנים בודדים בלבד של דירות אחרות, מעבה אחד לכל דירה.
4. לטענתם, הנתבעים שינו את חזית הבית המשותף הפונה לרחוב אחד העם בכך שהחליפו את קיר המרפסת הפתוחה של דירתם שכלל אבן ירושלמית חלון ודלת, לויטרינה, תוך שהויטרינה הוצבה במיקום שונה מהקיר המקורי, אל תוך שטח המרפסת. כמו כן התובעים טוענים שמרקיזה שהציבו התובעים במרפסת דירתם מכעת את חזית הבית המשותף.
5. עוד לטענתם, הנתבעים התקינו צנרת בעורף הבניין באזור החניון באופן המכער את הבניין ופוגע בו.
6. בנוסף לטענתם, הנתבעים פגעו בקירות חדר המדרגות וגרמו להם נזקים בעת שהעבירו את ריהוט דירתם מהדירה ששכרו לדירה שקנו.
7. לטענתם, אין בידי הנתבעים הרוב הדרוש לביצוע השינויים שביצעו ברכוש המשותף.
8. לטענת הנתבעים, בקצרה, הצבת מעבי המזגנים כפי שהוצבו היא שימוש סביר בקירות הבית המשותף בהתאם לתנאי הזמן והמקום, ומזגנים נדרשים לחימום דירתם שהיא בת 6 חדרים וגדולה מדירות אחרות בבית המשותף.
9. לטענתם, לפני שקנו את הדירה, מרפסת הדירה בלטה בהסכמת השכנים כלפי חוץ באופן משמעותי, וכאשר רכשו את הדירה התבקשו על ידי המוכרים בשל שכנות טובה, להשיב את מצב המרפסת לקדמותו, ועשו זאת תוך שפרקו את הרחבת המרפסת שביצעו קודמיהם, אך הותירו שני מוטות מתכת בולטים שאמורים להיות מכוסים על ידי צמחיה, לצורך התקנת סוכה בחג הסוכות. לטענתם, גם התובעים 1-2 יצרו לעצמם שטח ברכוש המשותף תוך שכיסו אותו בחצץ לצורך התקנת סוכה, ואף פתחו חלון בקיר החיצוני של הבית המשותף. התובעים 3-5 אף בנו מרפסת בעורף הבית המשותף ללא היתר. לטענתם, הויטרינה נמצאת במיקום כמעט זהה למיקום הקיר המקורי, ומדובר בשינוי פנימי שאינו פוגע בחזית הבית המשותף.
10. לטענתם, בעורף הבניין קיימת צנרת רבה של דיירים ושל הרכוש המשותף, והצנרת שלהם אינה מהווה שימוש בלתי סביר במובן זה.
11. לטענתם, לא פגעו בקירות חדר המדרגות של הבית המשותף, ובכל מקרה ביצעו תיקונים של הקירות.
12. לטענתם, 3 בעלי דירות נוספים חוץ מהם מסכימים לשינויים שביצעו. לטענתם, התובעים מתנכלים להם בשל היותם שונים מהם, ואינם דורשים עמידה בסטנדרטים דומים משכנים אחרים ומהתובעים עצמם, שכן הנתבעים 3 ו-5 עצמם מבצעים בימים אלו שיפוץ בדירתם הכולל סגירת מרפסת ושינוי חזית הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההליך

13. במסגרת ההליך התקיימה ישיבה מקדמית, וכן התבצע ביקור במקום.

14. ביום 23.1.2023 התקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקרו התובעים 1,2,4,5 על תצהיריהם, וכן הנתבעים נחקרו על תצהיריהם. באשר לתצהירי 2 עדים נוספים מטעם הנתבעים, שהם בעלי 2 דירות נוספות בבית המשותף, נקבע כי לא יהיה להם מעמד של תצהיר בשל אי הגעתם של העדים לדיון, אך יראו אותם כנספח לתצהירי הנתבעים, ומשקלם ייקבע בהתאם.

דיון והכרעה

15. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף קובע:

"א. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה".

ב. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עלולים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

16. בע"א 515/65, **רבובסקי נ' גלקסברג**, פ"ד כ(2) 295, נקבע כי "פגיעה" במשמעות סעיף 2(א) האמור היא:

" כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית- כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם..."

ר' גם ע"א 395/74, **יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח'**, כט (2) 39.

17. באשר לשימוש שעושה בעל דירה ברכוש משותף, באמצעות התקנת מתקנים על הקיר המשותף, נקבע בפסיקה כי השאלה האם מדובר בשימוש סביר צריכה להיבחן לאור אופיו של הבית המשותף, ובהתאם לתנאי המקום והזמן.

בעש"א 32739-10-12 (מחוזי ת"א) **ערד ואח' נ' מאפו 11 תל-אביב ואח'** (נבו 30.4.13) הותרה התקנת מזגן על גבי הקיר המשותף, לרבות התקנת צנרת של המזגנים, תוך שנקבע בעניין זה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"אני מוצאת להבהיר, כי בנושא התקנת מזגנים חלה התפתחות בפסיקה, אשר עדיין לא קיבלה ביטוי גם בפסיקת ביהמ"ש העליון, שפסיקתו בנושא היא ישנה. עם זאת, בתי משפט מחוזיים הרחיבו את המושג שימוש רגיל וסביר בהתאם לתנאי המקום והזמן כפי שהתפתחו במהלך השנים. כך קבע כב' השופט גורן כי בעידן המודרני ובאקלים בישראל, שימוש בגג משותף לצורך הצבת מזגן הינו שימוש רגיל וסביר כל עוד אינו פוגע ברכוש המשותף ומותיר אפשרות לשימוש דומה ע"י יתר בעלי הדירות (ע"א 991/97 **נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן**) [פורסם בנבו]. באותו מקרה מצא ביהמ"ש כי הפגיעה היא מינורית ואינה מהווה פגיעה כמשמעותה בסעיף 2א' לתקנון המצוי. גם פסיקות של מפקחים מראשית שנות ה-90' התייחסו להתקנת מזגן כפעולה של שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אלא שהדברים יפים להתקנת מזגן סטנדרטית. "

18. בפסיקה הנוגעת באופן כללי לשימוש ברכוש המשותף, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שהוא תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף, וככל שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים [ר' לדוגמה ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974)].

19. מכאן, שכאשר מדובר בשימוש ברכוש המשותף או שינוי בו הפוגעים ברכוש המשותף שכן שאינם תואמים את תנאי הזמן והמקום, ואינם מאפשרים שימוש דומה לבעלי הדירות האחרים, לא ניתן לבצעם אלא בכפוף להסכמת האסיפה הכללית.

20. בענייננו, לא קיימת החלטה של האסיפה הכללית המאשרת את השינויים והשימושים האמורים.

21. לאור המצב המשפטי האמור, אבחן את הפגיעות הנטענות על ידי התובעים.

22. באשר לצנרת שהתקינו הנתבעים בעורף הבית המשותף, בתקרת החניה, הרי שבביקורי במקום נצפו, מלבד הצנרת של הנתבעים, צינורות רבים לרבות הנמכות של התקרה במיקום של צנרת, המשמשים הן את הרכוש המשותף והן בעלי דירות אחרים. לא התרשמתי שצנרת דירת הנתבעים, הנמצאת במקום, שונה באופייה מיתר הצנרת שבתקרת החניה המקורה. לאור האמור, אני סבורה שהתקנת צנרת דירת הנתבעים בסמוך לתקרת החניה המקורה של הבית המשותף מהווה שימוש רגיל וסביר בהתחשב בנהוג בעניין זה בבית המשותף.

אציין כי התובעים טענו שהנתבעים התקינו צנרת נוספת בקומת המחסנים ואילו הנתבעים טענו שאין המדובר בצנרת השייכת לדירתם. בביקורי במקום נצפו 2 צינורות צרים לבנים סמוכים לתקרה המובילים למחסנים מסוימים שאינם מחסני הנתבעים. התובעים זנחו בסיכומיהם את טענתם בעניין, ובכל מקרה לא הוכיחו שמדובר בצנרת ששייכת לדירת הנתבעים. יחד עם זאת אציין שאותה צנרת, כפי שנצפתה בביקורי היא צנרת צרה ולבנה בסמוך לתקרה בקומת המחסנים, ובהתחשב באופי הצנרת ובמיקומה אני סבורה שמדובר שימוש סביר.

23. באשר למעבי המזגנים, בביקורי בבית המשותף צפיתי בשלושה מעבי מזגנים השייכים לדירת הנתבעים בקיר הבית המשותף הפונה לרחוב ברנר. באותו קיר נצפה עוד מעבה מזגן אחד השייך לדירת אחת התובעות. בעורף הבית המשותף נצפו שלושה מעבי מזגנים נוספים השייכים לדירת הנתבעים, וכן שלושה מעבי מזגנים נוספים השייכים לדירות אחרות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעורף הבית המשותף אף נצפתה מרפסת של דירת אחד התובעים שבולטת מקונטור מרפסת הנתבעים שמתחתיה. מחקירת התובעת 1 עלה כי יש 5 מרפסות שנסגרו בעורף הבית המשותף שלא לפי החוק (עמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 23.1.2023 שורות 48-50, עמוד 6 שורות 1-6).

אמנם כאמור לעיל, הפסיקה הכירה באפשרות להצבת מעבי מזגנים על גבי הרכוש המשותף במקרים המתאימים כשימוש סביר ורגיל, אולם במקרה דנן, מדובר בהתקנה של שישה מעבי מזגנים על ידי הנתבעים, כאשר כאמור קיים מעבה אחד נוסף בלבד בקיר הפונה לרחוב ברנר (לא קיימים מעבי מזגנים בחזית הבית המשותף הפונה לרחוב אחד העם) ועוד שלשה מעבים נוספים בעורף הבית המשותף. דהיינו, עולה שקיימים בסך הכל עשרה מעבי מזגנים על גבי קירות הבית המשותף, שישה מהם שייכים לדירת הנתבעים.

באשר לעורף הבית המשותף, כאמור, נצפתה בו במסגרת הביקור במקום מרפסת אחת לפחות הבולטת מקונטור הבית המשותף, ובאופן כללי, בין היתר לאור הצנרת הנמצאת בגג החניה המקורה שבעורפו, התרשמתי כי לא קיים דגש על מראהו, ובעלי הדירות רואים בו מקום שמתאים להצבת מתקנים ולביצוע שינויים גם כאלו הפוגעים באסתטיקה, בשל מיקומו. על פי התרשמותי, מעבי המזגנים שהוצבו על ידי הנתבעים אינם מהווים פגיעה ממשית במראה עורף הבית המשותף, הנראה מוזנח ללא קשר למעבים אלו, ועל כן איני מוצאת מקום לתת סעד בעניין מעבי המזגנים שהציבו הנתבעים בעורף הבית המשותף. באשר לחזית הפונה לרחוב ברנר, מכיוון שנצפה באותה חזית מעבה אחד של מזגן, שייך לדירת אחת התובעות, אני רואה בתובעים כמי שאינם מוצאים פסול בהצבת מעבה אחד של מזגן בחזית הפונה לרחוב ברנר. לפיכך אני קובעת כי לנתבעים זכות להצבת מעבה מזגן אחד בלבד בחזית הפונה לרחוב ברנר, ועל כן עליהם להסיר, בתוך 30 יום, שניים מהמעבים שהתקינו בחזית הפונה לרחוב ברנר.

24. עיקר טענות התובעים עוסקות בשינויים שנעשו במרפסת דירת הנתבעים הפונה לחזית הבית המשותף ברחוב אחד העם. דירת הנתבעים נמצאת בקומת הקרקע של הבית המשותף. מוסכם על הצדדים כי לפני שרכשו הנתבעים את הדירה, הרחיבו הבעלים הקודמים של הדירה את מרפסת הדירה כלפי חוץ, וכך הייתה המרפסת במשך עשרות שנים. במסגרת ההסכם לרכישת הדירה, חתמו הנתבעים מול מוכרי הדירה על נספח (הנספח צורף כנספח ד לכתב התביעה) ובו התחייבו כלפי מוכרי הדירה להחזיר את מצב המרפסת לקדמותו לאור דרישת השכנים, ולשם כך הפקידו סכום שנועד להבטיח את עלות התיקון, מתוך כספי התמורה, אצל ב"כ המוכר.

בפועל, אמנם פרקו הנתבעים את ההרחבה שבוצעה למרפסת, אולם לטענת התובעים הותירו שני מוטות ברזל הבולטים בחלקה הקדמי, וכן עדיין נותרה בליטה מסוימת של המרפסת כלפי חוץ לעומת יתר המרפסות שמעליה, וכן שינו את מראה חזית הבית המשותף בכך שהרסו את הקיר שהפריד בין הסלון למרפסת הפתוחה והציבו במקומו ויטרינה, וכן הויתרינה הוצבה במיקום מרוחק במעט ממיקומו של הקיר, לכיוון המרפסת.

התובעים מבקשים שהנתבעים ישיבו את המצב לקדמותו כך שמעקה המרפסת הפתוחה יוזז פנימה למיקומו המקורי, מוטות הברזל יוסרו, ויושב הקיר המקורי שכלל דלת וחלון במקום הויתרינה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כן מבקשים התובעים שהסוכך שהותקן מעל הויטרינה יוסר.

25. בעת הביקור במקום צולמה על ידי תמונה של הבית המשותף הכוללת את החלק לגביו מבקשים התובעים שהמצב יושב לקדמותו, המוקף בקו צהוב:



26. כעולה מהתמונה, מרפסת הנתבעים הנמצאת בקומת הקרקע מוסתרת על ידי עץ גדול, ובדומה גם המרפסות שמעליה. גם בצפייה מקרוב, כפי שצוין בפרוטוקול הביקור במקום, הקונטור החיצוני של המרפסת נצפה כתואם או כמעט תואם את קונטור המרפסות מעליו. כמו כן נצפו מספר מרקזות במרפסות בתים משותפים הנמצאים בקרבת הבית המשותף.

אוסף על כך שמרבית התמונות שצירפו התובעים צולמו מזוויות מאד מיוחדות, בהן נראית מרפסת הנתבעים בלבד, ואינה נראית ביחס ליתר המרפסות בבית המשותף. אמנם באחת התמונות שצורפה לתצהירי התובעים צולמה מרפסת הנתבעים יחד עם מרפסות נוספות, אולם התובעת 5 עצמה סברה בחקירתה כי התמונה צולמה לפני השינוי שביצעו הנתבעים, וכי נראית בה חזית אחידה (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 8-11) גם בידי התובעת 4 לא עלה להבהיר בחקירתה מה ניתן לראות באותה תמונה שצורפה לתצהירה (עמוד 5 שורות 30-36). מכאן שגם התובעים עצמם התקשו להסביר מהי הפגיעה שנגרמה לחזית בית המשותף על פי המראה הנשקף מהחזית.

יתר על כן, מחקירת התובעים עלה כי קודם לרכישת הדירה על ידי הנתבעים, הייתה מרפסת דירת הנתבעים בולטת כלפי חוץ במשך עשרות שנים, בהסכמת התובעים (ר' לדוגמה עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 23.1.2023 שורות 28-37). התובעים הסבירו את הדבר בכך שבעל הדירה הקודם היה אדם חולה בכיסא גלגלים וכולם אהבו אותו, ולכן אישרו את שינוי המרפסת, כדי שיוכל לשבת בה, אולם בעת מכירת הדירה ביקשו מבנו לדרוש מהרוכשים להשיב את מצב המרפסת לקדמותו, והדבר אכן נדרש מהנתבעים במסגרת מכירת הדירה (ר' לדוגמה חקירת התובעת 4 בעמוד 6 לפרוטוקול שורות 7-23, חקירת התובעת 2 עמוד 8 לפרוטוקול הדיון שורות 40-48). הנתבעים מצדם טענו שאמנם הקטינו בחזרה את המרפסת בהתאם לדרישה, וכי מצבה הקודם, לו הסכימו התובעים במשך עשרות שנים, היה שינוי משמעותי בחזית הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במכלול הנסיבות ובמיוחד מהתרשמותי הבלתי אמצעית, עולה כי השינויים שבוצעו במרפסת הנתבעים ביחס ליתר המרפסות בבית המשותף אינם כאלו הפוגעים במראה הנשקף מבחוץ, כאשר עומדים מול חזית הבית המשותף. זאת הן לאור העץ המסתיר את מרפסת דירת הנתבעים ומרפסות נוספות שמעליה, והן משום שקיים קושי להבחין בפגם אסתטי כלשהו שנגרם בשל קיומה של הוויטרינה במיקום פנימי במרפסת חלף קיומו של קיר וחלון גדול הקיימים במרפסות אחרות. אוסיף כי בקיר האחר של הבית המשותף, הפונה לרחוב ברנר, קיים חלון קטן של דירת התובעת 1, שאינו תואם את מראה חלונות יתר הדירות. התובעת 1 טענה בחקירתה שהחלון היה לפני שרכשה את הדירה (עמוד 7 שורות 27-29) וכי מדובר בחלון "סגור". אף אם התובעת 1 לא ביצעה שינויים בדירתה, הרי שהעבודה שבקיר אחר של הבית המשותף הפונה לרחוב, קיים חלון המשנה את המראה האחד של אותה חזית, מחזקת את המסקנה כי לפני תנאי הזמן והמקום הנוגעים לבית המשותף נשוא ההליך, השינויים שבוצעו על ידי הנתבעים אינם כאלו הפוגעים במראה הבית המשותף כשממילא קיים חוסר אחידות מסוים במראהו.

27. באשר לטענה שהוויטרינה נמצאת במיקום שונה מהקיר המקורי, מצפייה במרפסת האמורה נראה כי לכל היותר הוויטרינה הוצבה בתוך מסגרת מקורית שהייתה במרפסת, כך שבמקום בחלק הפנימי של המסגרת בו היה הקיר המקורי, הוצבה בחלקה החיצוני, דהיינו, במרחק מסוים, של מספר סנטימטרים, כלפי חוץ, בתוך שטח מרפסת הנתבעים. התובעים לא הוכיחו שמדובר בהזזת הוויטרינה במרחק משמעותי לעומת מיקום הקיר המקורי, הנתבעת מצדה אמרה בחקירתה הנגדית שהוויטרינה נמצאת במיקום הקיר המקורי (פרוטוקול הדיון מיום 23.1.2023 עמוד 10 שורות 20-37) בעוד הנתבע בחקירתו הנגדית טען שמדובר בהזזה של סנטימטרים בודדים בלבד (עמוד 13 שורות 17-33). בנסיבות העניין לאור קיומה של המסגרת המקורית, והעובדה שהוכח לכל היותר שמדובר בשינוי מיקום של הוויטרינה לעומת הקיר המקורי שהבדיל בין סלון דירת הנתבעים למרפסת דירתם מרחק קטן בלבד, ואף זאת אל תוך מרפסת מקורה הצמודה קניינית לדירת הנתבעים, איני מוצאת בכך פגיעה ברכוש המשותף.

28. גם המרקזה במצבה הסגור (כשאינה בשימוש) כפי שהייתה בביקור, אינה בולטת לעין ואינה פוגמת במראה החיצוני של הבית המשותף (גם התובעת 5 הודתה בחקירתה כי המצב הסגור המרקזה אינה מפריעה – עמוד 3 לפרוטוקול שורות 44-45). על כך יש להוסיף שעל פי תנאי הזמן והמקום, קיימות מרקזות דומות בבתים משותפים בסביבה, ולא נוצר רושם כי הבית המשותף נשוא ההליך הוא בעל אופי שונה מאותם בתים. לפיכך אני סבורה שכלל שהמרקזה במצבה הרגיל תהיה סגורה, ותפתח רק במקרה של שימוש במרפסת אך לא באופן קבוע, מדובר בשימוש סביר שאינו מהווה פגיעה במראה הבית המשותף.

29. לאור האמור, לא מצאתי כי מיקום המעקה, קיומה של הוויטרינה או המרקזה מהווים פגיעה בבית המשותף.

לחיזוק האמור אוסיף שהתובעים הכילו במשך עשרות שנים שינוי משמעותי הרבה יותר במרפסת דירת הנתבעים, לפני שנרכשה הדירה על ידי הנתבעים, באופן שבלטה משמעותית באמצעות תוספת לכיוון הגינה, וזאת גם לאחר שבעל הדירה שהיה נכה נפטר, ולכאורה לא היה עוד מקום להתחשבות מיוחדת. אמנם אני מקבלת את טענת התובעים שביקשו ממוכרי דירת הנתבעים להחזיר את מצב המרפסת לקדמותו בעת מכירת הדירה, אך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יכולתם להכיל שינוי משמעותי כאמור בנוגע למרפסת במשך תקופה ארוכה מחליש את טענתם בדבר השמירה הקפדנית על אופיו ומראהו של הבית המשותף.

30. באשר למוטות הברזל הבולטים מתחתית המרפסת, הרי שמדובר במספר מוטות היוצאים מקונטור המרפסת על עבר הגינה. הנתבע הסביר בחקירתו הנגדית שהשאיר את הברזלים הבולטים מהמרפסת, לאחר שהרס את התוספת בהתאם להתחייבותו כלפי מוכרי הדירה, כהכנה לסוכה בחג הסוכות (עמוד 14 שורות 5-1). מכיוון שמדובר במוטות החורגים מחלל המרפסת אל הרכוש המשותף, באופן שאינו מאפשר מעבר או שימוש באותו חלק של הרכוש המשותף אליו הם חורגים, אני מוצאת כי בעניין זה צודקים התובעים שמדובר בשימוש בלתי סביר ברכוש המשותף, ועל כן אני קובעת כי על הנתבעים לפרק בתוך 30 יום את המוטות האמורים כך שלא יהיו מוטות בולטים מכיוון מעקה המרפסת שלהם לכיוון הגינה.

31. באשר לפגיעות שנגרמו לטענת התובעים לקירות חדר המדרגות בבית המשותף בשל העברת רהיטים של הנתבעים, מביקורי במקום צפיתי במספר פגיעות בזוויות בחדר המדרגות, אשר בחלקן נצפה כי נעשו תיקונים מסוימים של צבע וטיח. הנתבעים טענו כי כל פגיעה שנגרמה על ידם בחדר המדרגות תוקנה (ר' לדוגמה חקירתה הנגדית של הנתבעת בעמוד 12 לפרוטוקול הדיון מיום 23.1.2023 שורות 5-1). התובעים לא הוכיחו כי הפגיעות שונות לטענתם בעת שהוגשה התביעה הן פגיעות שבוצעו דווקא על ידי הנתבעים, וכן התובעת 5 אישרה בחקירתה כי הליקויים הנטענים תוקנו בסופו של דבר (פרוטוקול הדיון מיום 23.1.2023 עמוד 3 שורות 23-24), אף כי תובעים אחרים סברו שעדיין קיימים ליקויים, אך לא הציבו תשתית ראייתית לכך שאותם ליקויים נטענים נגרמו דווקא על ידי הנתבעים. לאור האמור הסעד בעניין זה נדחה, ואף עולה בסבירות גבוהה שממילא התייתר.

32. כתב התביעה התייחס לסעד נוסף בנוגע להתנתקות הנתבעים ממערכת ההסקה של הבית המשותף, אולם הסעד האמור נזנח על ידי התובעים (ר' פרוטוקול הדיון מיום 27.6.2022 עמוד 2 שורות 14-16).

33. לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת באופן חלקי בלבד, כך שעל הנתבעים לפעול בתוך 30 יום ולהסיר 2 ממעבי המזגנים המשמשים את דירתם בקיר הבית המשותף הפונה לרחוב ברנר, כך שיוותר מעבה אחד בלבד בקיר זה, וכן לפרק את מוטות הברזל הבולטים מהמרפסת הקדמית של דירתם, ולאחר הפירוק כאמור, להשיב את מצב הקיר החיצוני של הבית המשותף לקדמותו. יתר הסעדים נדחים.

34. מכיוון שחלק מסעדי ההליך נדחו, וחלקם התקבלו, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ט"ז אדר תשפ"ג, 07 מרץ 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים